

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1653-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MARIA JESUS VALDIVIA FULCHI
(LA SEÑORA VALDIVIA)
DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 12 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 20 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5891 de la denunciante, las cuales no reconoce, en tanto: (i) fue víctima de hurto y fraude informativo, toda vez que, recibió una llamada de un presunto trabajador de la Financiera, quien le ofreció el cambio de su tarjeta por otra con mejores condiciones, para ello, le solicitó entregar su tarjeta a un motorizado, a lo cual accedió, (ii) no cumplió con el deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo, en tanto solo realiza compras en plaza vea la Molina y no en el Agustino, asimismo, no realiza comprar por importes tan elevados:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/02/2026	261 PVEA EL AGUSTINO	4 196,00
20/02/2026	261 PVEA EL AGUSTINO	4 396,00
20/02/2026	IZI*JM MOBILE STORE	2 362,00

2. El 8 de mayo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y formuló su allanamiento a la imputación de cargos efectuada en su contra, por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación.
3. El 15 de mayo de 2026, la Financiera presentó un escrito adicional y manifestó lo siguiente:
- (i) Se desistió del allanamiento formulado en su escrito del 8 de mayo de 2026;
 - (ii) los consumos denunciados fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante;
 - (iii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

- (iv) no era su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
- (v) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse los consumos;
- (vi) los consumos denunciados generaron alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante el 20 de febrero de 2026 a las 15:39:04 horas;
- (vii) notificó las operaciones denunciadas al correo electrónico de la denunciante;
- (viii) una primera operación con características diferentes no puede ser calificada de inusual, además de que los consumos cuestionados se encontraban dentro de la línea de crédito de la denunciante;
- (ix) no puede detener el procesamiento de una operación ya autorizada; y,
- (x) alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros.

ANÁLISIS**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

- 4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 5. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 6. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente,*

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”.

7. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
8. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
9. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
10. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos realizados con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
11. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

12. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³.
13. En el presente caso, del estado de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5891 de la denunciante, con periodo de facturación del 19 de junio al 18 de julio de 2025, se corrobora que el referido plástico se encontraba activo antes del 1 de julio de 2025:

FECHA DE CONSUMO	DETALLE DE TU ESTADO DE CUENTA	TOTAL S/
SALDO MES ANTERIOR		1244.07
DETALLE DEL MOVIMIENTO DEL MES		
26/06/2025	526 MASS ALAMEDA 1 TOPS	22.90
26/06/2025	488 MASS TRISTAN 2 OPS	15.90
02/07/2025	IKF 429 LAS CASCADAGRS	33.70
06/07/2025	SEGURO PROTECCION DE TARJETA	15.90
06/07/2025	IKF 429 LAS CASCADAGRS	14.60

14. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por las operaciones no reconocidas

3

RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

15. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
16. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
17. El artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
18. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

19. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
20. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹⁰.
21. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
22. La señora Valdivia denunció a la Financiera porque cargó indebidamente tres (3) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5891, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
20/02/2026	261 PVEA EL AGUSTINO	4 196,00
20/02/2026	261 PVEA EL AGUSTINO	4 396,00
20/02/2026	IZI*JM MOBILE STORE	2 362,00

23. En sus descargos, la Financiera manifestó que los consumos materia de la denuncia fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó los reportes “Detalle de Transacción”, “Validación de ingreso PIN” y el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa), de dichos documentos se observa la siguiente información:

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2

Reporte "Detalle de Transacción"

1° operación de S/ 4 196,00

Número de tarjeta de crédito	ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040-7023
Importe de transacción	NR DE TARJETA : 4040-5891 MARIA VALDIVIA F.
Código de respuesta: 00 Aprobado	FECHA DE TXN : 20/02/2026 FECHA JULIANA: 26/051 HORA : 13:41:55
Código de autorización: 036991	IMPORTE DE TXN: 4.196.00 MONEDA : 604 VCTO: 29/07 AA/MM
	CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO
	CODIGO DE AUTORIZACION: 036991 AUD.TRACE: 114846
	CODIGO COMERCIO: 1038748 MCC : 5411 TCC : R
	DESCRIPCION : 261 PVEA EL AGUSTINO EL AGUSTINO PE
	MODO DE ENTRADA: 510 - CHIP
	USO PIN
	DATOS DE CUOTA: DIFERIDO : 0 - .00 NR DE CUOTAS : 00
	VALOR DE CUOTA: .00 FEC.IR CUOTA :
	Modo de entrada: Lectura de CHIP

2° operación de S/ 4 396,00

Número de tarjeta de crédito	ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040-7023
Importe de transacción	NR DE TARJETA : 4040-5891 MARIA VALDIVIA F.
Código de respuesta: 00 Aprobado	FECHA DE TXN : 20/02/2026 FECHA JULIANA: 26/051 HORA : 13:43:36
Código de autorización: 037212	IMPORTE DE TXN: 4.396.00 MONEDA : 604 VCTO: 29/07 AA/MM
	CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO
	CODIGO DE AUTORIZACION: 037212 AUD.TRACE: 119401
	CODIGO COMERCIO: 1038748 MCC : 5411 TCC : R
	DESCRIPCION : 261 PVEA EL AGUSTINO EL AGUSTINO PE
	MODO DE ENTRADA: 510 - CHIP
	USO PIN
	DATOS DE CUOTA: DIFERIDO : 0 - .00 NR DE CUOTAS : 00
	VALOR DE CUOTA: .00 FEC.IR CUOTA :
	Modo de entrada: Lectura de

3° operación de S/ 2 362,00

Número de tarjeta de crédito	ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040-7023
Importe de transacción	NR DE TARJETA : 4040-5891 MARIA VALDIVIA F.
Código de respuesta: 00 Aprobado	FECHA DE TXN : 20/02/2026 FECHA JULIANA: 26/051 HORA : 15:38:52
Código de autorización: 050958	IMPORTE DE TXN: 2.362.00 MONEDA : 604 VCTO: 29/07 AA/MM
	CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO
	CODIGO DE AUTORIZACION: 050958 AUD.TRACE: 411869
	CODIGO COMERCIO: 5809755 MCC : 5734 TCC : R
	DESCRIPCION : IZI*JM MOBILE STORE LA VICTORIA PE
	MODO DE ENTRADA: 510 - CHIP
	USO PIN
	DATOS DE CUOTA: DIFERIDO : 0 - .00 NR DE CUOTAS : 00
	VALOR DE CUOTA: .00 FEC.IR CUOTA :
	Modo de entrada: Lectura de CHIP

Reporte "Validación de ingreso PIN"

VALIDACIÓN DE INGRESO DE PIN						
SELECT M.IND_RECEP_PIN ,M.* FROM ESV_FINAN.FPMCP_MOVIMIENTOS M						
WHERE /* IND_RECEP_PIN = '1'						
AND /* NUM_TARJETA = '4040-5891'						
AND FEC_TRX = '20/02/2026'						
IND_RECEP_PIN	NUM_CUENTA_PMCP	NUM_TARJETA	FEC_TRX	COD_AUTORIZACION	MTO_TRX	DES_TRX
1			20/02/2026	050958	2362.00	IZI*JM MOBILE STORE
2			20/02/2026	036991	4196.00	261 PVEA EL AGUSTINO
3			20/02/2026	037212	4396.00	261 PVEA EL AGUSTINO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2

Reporte "Transaction Details"

1° operación de S/ 4 196,00

Transaction Details	
Card/Account #	4040-71xx-xxxx-5691
Network	0002
Tran ID	366051073159936
ARN	605110114040
Retrieval Ref #	605110114040
Tran Type	Auth
Tran Date	02/20/26
Processing	DATE
Tran Amount	4,196.00 PEN
Issuer	INFINANCE XP S.A
CH Name	
Acquirer	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
Merchant	261 PYEA EL AGUSTINO
Location	EL AGUSTINO, PE
Jurisdiction	DOMESTIC-PE

Authorization Data	
Response Code	00
Project Reason Code	0000
Authorization Code	036991
Risk Score	23
Risk Score Reason Code 1	0
Risk Score Reason Code 2	0
Compromised Account Risk Condition Code	00
Compromised Event Reference ID	00
Risk Assessment Condition Code 3	00
Authorization Amount	4,196.00 SOL
US Authorization Amount	1247.03 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit	0.00 SOL
Authorization Time	10:41:59 AM Pacific Time
Authorization Source Ind	5 Response provided by issuer
Downgrade Reason Code	
Partial Authorization Eligible	0 Unused
PIN was present	Yes
PIN was verified	0
CVV2 Response Type	0
CVV Result	2
AVS Result	2
Authorization Duration	00
Cardholder ID Method	2
Market Specific Data Ind	
A/B Flags	10708 0000 0111 0000 1000

2° operación de S/ 4 396,00

Transaction Details	
Card/Account #	4040-71xx-xxxx-5691
Network	0002
Tran ID	306051674157512
ARN	605110115401
Retrieval Ref #	605110115401
Tran Type	Auth
Tran Date	02/20/26
Processing	DATE
Tran Amount	4,396.00 PEN
Issuer	INFINANCE XP S.A
CH Name	
Acquirer	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
Merchant	261 PYEA EL AGUSTINO
Location	EL AGUSTINO, PE
Jurisdiction	DOMESTIC-PE

Authorization Data	
Response Code	00
Project Reason Code	0000
Authorization Code	037212
Risk Score	26
Risk Score Reason Code 1	0
Risk Score Reason Code 2	0
Compromised Account Risk Condition Code	00
Compromised Event Reference ID	00
Risk Assessment Condition Code 3	00
Authorization Amount	4,396.00 SOL
US Authorization Amount	1036.45 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit	0.00 SOL
Authorization Time	10:43:43 AM Pacific Time
Authorization Source Ind	5 Response provided by issuer
Downgrade Reason Code	
Partial Authorization Eligible	0 Unused
PIN was present	Yes
PIN was verified	0
CVV2 Response Type	0
CVV Result	2
AVS Result	2

[Continúa en la siguiente página]

3ª operación de S/ 2 362,00

Transaction Details			
Cardholder ID:	4840-71xx 00xx 0591	Trans Type:	Acch
Network:	0002	Trans Date:	02/09/20
Trans ID:	356051743323553	Processing	
Auth:		Date:	
Retrieved Ref ID:	525125411583	Trans Amount:	2,362.00 PEN
		Merchant:	LOVIM MOBILE
		Location:	LA VICTORIA APP
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PC

Authorization Data			
Response Code	00	Approved and completed successfully	F36
Request Reason Code	0000		HF14
Authorization Code	050958		F36
Risk Score	00		F36
Risk Score Reason Code 1	0		FC2
Risk Score Reason Code 2	0		FC2
Compromised Account Risk Condition Code			FC2
Compromised Event Reference ID	00		FC2
Risk Assessment Condition Code	0		FC2
Authorization Amount	2,362.00	SOL	
US Authorization Amount	701.87	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit	0.00	SOL	
Authorization Time	12:38:54 PM	Pacific Time	
	02/08/20	GMT	
Authorization Source Ind	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code			FC2.3
Partial Authorization Enable	0	Unused	F60.10
PIN was present	Yes		FC2
PIN was verified	0		F126.10
CVV2 Response Type	0	CVV or ICVV passed verification	F44.5
CVV Result	2	Address verification is not applicable	F44.2
AVS Result			FC2.5
Authorization Duration	00	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F50.8
Cardholder ID Method	2		FC2.4
Market Specific Data Ind			
A-B Flags:	0709 0000 0111 0000 1000		

24. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Operación N°	1	2	3
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-5891	4040-****-****-5891	4040-****-****-5891
Fecha y hora	20/02/2025 – 13:41:55	20/02/2025 – 13:43:36	20/02/2025 – 15:38:52
Establecimiento	261 PVEA EL AGUSTINO	261 PVEA EL AGUSTINO	IZI*JM MOBILE STORE
Monto de Operación S/	4 196,00	4 396,00	2 362,00
Código de autorización	036991	037212	050958
Modo de entrada	510-Chip	510-Chip	510-Chip
Código de respuesta ¹¹	00-Aprobado y completado satisfactoriamente ¹²	00-Aprobado y completado satisfactoriamente	00-Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente ¹³	Si ¹⁴	Si	Si

25. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que las operaciones se realizaron con la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, pues el código “510-Chip” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que los consumos se ejecutaron con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.

26. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por cada operación, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que los consumos denunciados fueron válidamente autorizados con la tarjeta de crédito de la señora Valdivia y el ingreso de su clave secreta en cada operación.

27. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que los consumos materia de análisis no requirieron la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave

¹¹ Traducción libre de: *Response Code*.

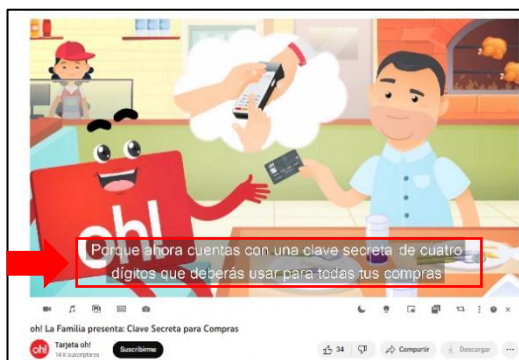
12 Traducción libre de: *Approved and completed successfully.*

13 Traducción libre de: *PIN was present.*

14 Traducción libre de: Yes.

secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Valdivia, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.

28. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁵ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (contactless)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁶ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



¹⁵ Ver: <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁶ Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

29. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar a la señora Valdivia la realización de las operaciones no reconocidas. Dicha afirmación fue corroborada por la propia denunciante, quien adjuntó a su escrito de denuncia las capturas de pantalla de los correos electrónicos recibidos; tal como se detalla a continuación:

Reporte de notificación

The screenshot displays the Databricks SQL interface. At the top, a red error message states: "Syntax error: Expected end of input but got keyword SELECT at [8:1]". Below this, a red tip suggests: "Using on-demand processing quota".

The query being executed is:

```
1 SELECT
2   CONCAT(part_1,part_2,part_3) email
3   FROM (on_demand_processing_quota_for_testing_demo_db_demo_queries_history_history_email_demo)
4   WHERE (upper(email) LIKE '%PUBLIC%')
5   AND (upper(email) LIKE '%W93C%')
6   AND (email LIKE IN ('19', '11'))
7   AND (email_creation > 2020-02-28)
```

The results table shows two rows of data, both with a status of "19 atencio". The columns include "email", "email_creation_time", "part_1", "part_2", "part_3", "part_4", "part_5", "part_6", "part_7", "part_8", "part_9", "part_10", "part_11", "part_12", "part_13", "part_14", "part_15", "part_16", "part_17", "part_18", "part_19", "part_20", "part_21", "part_22", "part_23", "part_24", "part_25", "part_26", "part_27", "part_28", "part_29", "part_30", "part_31", "part_32", "part_33", "part_34", "part_35", "part_36", "part_37", "part_38", "part_39", "part_40", "part_41", "part_42", "part_43", "part_44", "part_45", "part_46", "part_47", "part_48", "part_49", "part_50", "part_51", "part_52", "part_53", "part_54", "part_55", "part_56", "part_57", "part_58", "part_59", "part_60", "part_61", "part_62", "part_63", "part_64", "part_65", "part_66", "part_67", "part_68", "part_69", "part_70", "part_71", "part_72", "part_73", "part_74", "part_75", "part_76", "part_77", "part_78", "part_79", "part_80", "part_81", "part_82", "part_83", "part_84", "part_85", "part_86", "part_87", "part_88", "part_89", "part_90", "part_91", "part_92", "part_93", "part_94", "part_95", "part_96", "part_97", "part_98", "part_99", "part_100", "part_101", "part_102", "part_103", "part_104", "part_105", "part_106", "part_107", "part_108", "part_109", "part_110", "part_111", "part_112", "part_113", "part_114", "part_115", "part_116", "part_117", "part_118", "part_119", "part_120", "part_121", "part_122", "part_123", "part_124", "part_125", "part_126", "part_127", "part_128", "part_129", "part_130", "part_131", "part_132", "part_133", "part_134", "part_135", "part_136", "part_137", "part_138", "part_139", "part_140", "part_141", "part_142", "part_143", "part_144", "part_145", "part_146", "part_147", "part_148", "part_149", "part_150", "part_151", "part_152", "part_153", "part_154", "part_155", "part_156", "part_157", "part_158", "part_159", "part_160", "part_161", "part_162", "part_163", "part_164", "part_165", "part_166", "part_167", "part_168", "part_169", "part_170", "part_171", "part_172", "part_173", "part_174", "part_175", "part_176", "part_177", "part_178", "part_179", "part_180", "part_181", "part_182", "part_183", "part_184", "part_185", "part_186", "part_187", "part_188", "part_189", "part_190", "part_191", "part_192", "part_193", "part_194", "part_195", "part_196", "part_197", "part_198", "part_199", "part_200", "part_201", "part_202", "part_203", "part_204", "part_205", "part_206", "part_207", "part_208", "part_209", "part_210", "part_211", "part_212", "part_213", "part_214", "part_215", "part_216", "part_217", "part_218", "part_219", "part_220", "part_221", "part_222", "part_223", "part_224", "part_225", "part_226", "part_227", "part_228", "part_229", "part_230", "part_231", "part_232", "part_233", "part_234", "part_235", "part_236", "part_237", "part_238", "part_239", "part_240", "part_241", "part_242", "part_243", "part_244", "part_245", "part_246", "part_247", "part_248", "part_249", "part_250", "part_251", "part_252", "part_253", "part_254", "part_255", "part_256", "part_257", "part_258", "part_259", "part_260", "part_261", "part_262", "part_263", "part_264", "part_265", "part_266", "part_267", "part_268", "part_269", "part_270", "part_271", "part_272", "part_273", "part_274", "part_275", "part_276", "part_277", "part_278", "part_279", "part_280", "part_281", "part_282", "part_283", "part_284", "part_285", "part_286", "part_287", "part_288", "part_289", "part_290", "part_291", "part_292", "part_293", "part_294", "part_295", "part_296", "part_297", "part_298", "part_299", "part_300", "part_301", "part_302", "part_303", "part_304", "part_305", "part_306", "part_307", "part_308", "part_309", "part_310", "part_311", "part_312", "part_313", "part_314", "part_315", "part_316", "part_317", "part_318", "part_319", "part_320", "part_321", "part_322", "part_323", "part_324", "part_325", "part_326", "part_327", "part_328", "part_329", "part_330", "part_331", "part_332", "part_333", "part_334", "part_335", "part_336", "part_337", "part_338", "part_339", "part_340", "part_341", "part_342", "part_343", "part_344", "part_345", "part_346", "part_347", "part_348", "part_349", "part_350", "part_351", "part_352", "part_353", "part_354", "part_355", "part_356", "part_357", "part_358", "part_359", "part_360", "part_361", "part_362", "part_363", "part_364", "part_365", "part_366", "part_367", "part_368", "part_369", "part_370", "part_371", "part_372", "part_373", "part_374", "part_375", "part_376", "part_377", "part_378", "part_379", "part_380", "part_381", "part_382", "part_383", "part_384", "part_385", "part_386", "part_387", "part_388", "part_389", "part_390", "part_391", "part_392", "part_393", "part_394", "part_395", "part_396", "part_397", "part_398", "part_399", "part_400", "part_401", "part_402", "part_403", "part_404", "part_405", "part_406", "part_407", "part_408", "part_409", "part_410", "part_411", "part_412", "part_413", "part_414", "part_415", "part_416", "part_417", "part_418", "part_419", "part_420", "part_421", "part_422", "part_423", "part_424", "part_425", "part_426", "part_427", "part_428", "part_429", "part_430", "part_431", "part_432", "part_433", "part_434", "part_435", "part_436", "part_437", "part_438", "part_439", "part_440", "part_441", "part_442", "part_443", "part_444", "part_445", "part_446", "part_447", "part_448", "part_449", "part_450", "part_451", "part_452", "part_453", "part_454", "part_455", "part_456", "part_457", "part_458", "part_459", "part_460", "part_461", "part_462", "part_463", "part_464", "part_465", "part_466", "part_467", "part_468", "part_469", "part_470", "part_471", "part_472", "part_473", "part_474", "part_475", "part_476", "part_477", "part_478", "part_479", "part_480", "part_481", "part_482", "part_483", "part_484", "part_485", "part_486", "part_487", "part_488", "part_489", "part_490", "part_491", "part_492", "part_493", "part_494", "part_495", "part_496", "part_497", "part_498", "part_499", "part_500", "part_501", "part_502", "part_503", "part_504", "part_505", "part_506", "part_507", "part_508", "part_509", "part_510", "part_511", "part_512", "part_513", "part_514", "part_515", "part_516", "part_517", "part_518", "part_519", "part_520", "part_521", "part_522", "part_523", "part_524", "part_525", "part_526", "part_527", "part_528", "part_529", "part_530", "part_531", "part_532", "part_533", "part_534", "part_535", "part_536", "part_537", "part_538", "part_539", "part_540", "part_541", "part_542", "part_543", "part_544", "part_545", "part_546", "part_547", "part_548", "part_549", "part_550", "part_551", "part_552", "part_553", "part_554", "part_555", "part_556", "part_557", "part_558", "part_559", "part_560", "part_561", "part_562", "part_563", "part_564", "part_565", "part_566", "part_567",

Constancias enviadas al denunciante

1ª operación de S/ 4 196,00



2ª operación de S/ 4 396,00

[Continúa en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2



3° operación de S/ 2 362,00



30. Adicionalmente, la Financiera presentó el reporte “Historial de bloqueo TC”, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5891 de la denunciante fue bloqueada de forma preventiva el 20 de febrero de 2026 a las 15:39:04 horas, y de forma definitiva el mismo día a las 16:55:30 horas. El citado reporte se muestra a continuación:

HISTORIAL DE BLOQ TC						
select * from esv_finan.cnr_int_bloqueo						
WHERE NROTAR LIKE '%4040719013545891%'						
NROCTA	NROTAR	BLOANT	BLOACT	FECCAM	HORCAM	
3 0004	0004040	5891 T	O	20260220	16553068	
4 0004	0004040	5891 N	T	20260220	15390402	
2 0004	0004040	5891 T	N	20260220	15013646	
1 0004	0004040	5891 R	N	20241031	13104673	

M-OPS-04/01

Página 12 de 20



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2

31. En consecuencia, las operaciones denunciadas fueron válidamente autorizadas, pues se efectuaron en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa.
32. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal alegada por la Financiera

33. La señora Valdivia señaló que no reconocía las operaciones denunciadas pues fue víctima de hurto y fraude informativo, toda vez que, recibió una llamada de un presunto trabajador de la Financiera, quien le ofreció el cambio de su tarjeta por otra con mejores condiciones, para ello, le solicitó entregar su tarjeta a un motorizado, a lo cual accedió.
34. Al respecto, se cita lo indicado por la señora Valdivia en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por la denunciante:
- a) El escrito de denuncia, a través del cual la señora Valdivia relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:

El día 20.02.2026 recibo a las 08.36am una llamada del mismo Sr. Luis Gutiérrez y del mismo número, yo en ese momento tenía que salir con mi mama porque tenía un examen médico urgente que atender en Jesús María, le dije no podía atenderlo, el me ofreció que para hacer el cambio rápido y ayudarme podía enviar a un motorizado al lugar donde me iba a encontrar y que esa persona llevaría un contrato nuevo que yo firmaría y que también le entregaría mi tarjeta la cual iba a cortar en mi delante. Yo estaba en un momento muy delicado porque el examen médico de mi mama era muy importante y acepte. A las 11.49 recibo una llamada del celular 943000439 y me indico era el motorizado quien me llevaba el contrato nuevo, me entreviste con el motorizado, el me entrego para que firme un. CONTRATO DE ANULACION Y AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO – FINANCIERA OH, ese contrato estaba firmado por:

AGUSTIN ROSAS ANTERO – Gerente Zonal de Finanzas Financiera Oh

ROXANA DIAZ SOLAN – Gerente Comercial Financiera Oh

Yo lo firme y le entregue mi tarjeta de crédito la cual corto en mi delante. A las 12.00 Luis Gutiérrez de Financiera Oh llama a mi celular para preguntar si ya me había entrevistado con el motorizado y le dije que sí. A las 12.16 Luis Gutiérrez me llama y me pregunta por la atención recibida y me indica me llamaría luego para darme más información de mi tarjeta nueva.

- b) La denuncia policial presentada ante la Comisaría PNP Las Praderas “B” el 25 de febrero de 2026, en la cual la denunciante dejó constancia del fraude del cual fue víctima:

CONTENIDO

VIERNES 20 FEB 2026 A LAS 11:49 HORAS EN LA CUADRA 6 DE LA AV. DIEGO DE ALMAGRO EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE EL 19 FEB 2026 A LAS 10:35 HORAS CUANDO LA RECURRENT SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO RECIBE UNA LLAMADA A SU CELULAR [REDACTED] DEL TELEFONO 01 7221101 DE UNA PERSONA QUE SE HIZO LLAMAR LUIS GUTIERREZ DE LA FINANCIERA OH, COMUNICÁNDOLE QUE HA SALIDO BENEFICIADA PARA EL CAMBIO A UNA TARJETA PREMIUM CON MEJORES BENEFICIOS, LUEGO EL 20 FEB 2026 A LAS 08:36 CUANDO LA RECURRENT SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO RECIBIO A SU CELULAR UNA LLAMADA DEL MISMO TELEFONO FIJO DE LA MISMA PERSONA, DICIÉNDOLE QUE FIRME UN NUEVO CONTRATO PARA PROPORCIONARLE SU NUEVA TARJETA, INDICÁNDOLE LA DENUNCIANTE QUE SALDRÍA DE CONTRATO PARA PROPORCIONARLE SU NUEVA TARJETA, FIRMANDO EL CONTRATO LA DENUNCIANTE Y ENTREGÁNDOLE SU TARJETA DE CREDITO DE DICHA FINANCIERA LUEGO DE UNOS SEGUNDOS EL MOTORIZADO CON UNA SU NOMBRE, ESTE LE CONTESTO DICIÉNDOLE LLAMARSE BRANDO TORRES, PARA LUEGO RETIRARSE DEL LUGAR A LAS 12:16 HORAS. ESE MISMO DIA A LAS 13:41 HORAS SE REALIZA UN CONSUMO DE SU TARJETA DE CREDITO DE LA FINANCIERA OH QUE SUPUESTAMENTE HABRIA TRITURADO EL MOTORIZADO ANTES DE LA DENUNCIANTE, LUEGO UN TERCER CONSUMO A LAS 16:38 POR UN VALOR DE S/ 2,362 SOLES EN EL ESTABLECIMIENTO IZ'UM MOBILE STORE, CONSUMOS QUE LA RECURRENT NO RECONOCE Y NUNCA LO REALIZO. - LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DE INVESTIGACION.

- c) El “Contrato de anulación y afiliación Tarjeta de Crédito” sin fecha; documento que le fue entregado a la denunciante por el courier cuando realizó el recojo de la tarjeta:

Firmado digitalmente por SOTELCO
Módulo: Firmas - C/01/00010001
Fecha: 11/05/2016 10:00:00

CONTRATO DE ANULACION Y AFILIACION TARJETA DE CRÉDITO

Financiera OH!

El presente documento contiene los términos y condiciones que rigen al Contrato de Tarjetas de Crédito (Contrato) y FINANCIERA OH SAA (En adelante, "FINANCIERA OH") con RUC N° 20100043140, Domiciliado en Av. Canaval y Moreyra No. 522 San Isidro, Lima, Perú, cuyos datos de identificación se pueden registrar de forma electrónica o física en la solicitud de afiliación de productos (Solicitud)...

Primera: En documento están establecidas las condiciones del Contrato de Tarjeta de Crédito ("Contrato") que el Cliente y el Banco FINANCIERA OH ("Banco") firman. Sus datos y los datos del Banco están indicados al final de este documento. Este documento es un contrato. Su firma representa la aceptación de todas y cada una de las condiciones y acuerdos contenidos en el mismo. El Banco puede exigir el cumplimiento de estas condiciones y acuerdos incluso ante el Poder Judicial.

FINALIDAD DE ESTE CONTRATO DE ANULACION DE TARJETA DE CREDITO

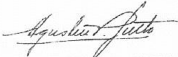
Usted y el Banco firman este Contrato para que el Banco le conceda, la potestad de anular la Tarjeta de Crédito ("Contrato") por los motivos previamente coordinados con el jefe o asesor del área correspondiente (mala praxis al momento de la venta, exoneración de cobro de membresía, variaciones en las tasas, desuso de la Tarjeta de Crédito ("Tarjeta")) una vez que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Banco, una tarjeta de crédito ("Tarjeta"), con la que no podrá utilizar una Línea de Crédito revente ("Línea de Crédito") y será entregada tal cual a nuestros agentes de servicio contratados para un tratamiento responsable.

(...)

Toda la información contenida en este documento es de carácter confidencial.

Vigencia: El Contrato se mantendrá en vigencia desde la fecha en que entregue la Tarjeta a CASA COURIER S.A.C. y se mantendrá vigente de manera indefinida, sin perjuicio de la facultad del Cliente EL BANCO para resolver unilateralmente el Contrato conforme a lo previsto en las secciones (4) y (5).

Suscrito en dos originales de igual tenor, en la ciudad Lima2026


AGUSTIN ROSAS ANTERO
Gerente Zonal de Finanzas
FINANCIERA OH


ROXANA DIAZ SOLAN,
Gerente Comercial
FINANCIERA OH

Nombre del CLIENTE
DNI:.....

35. De la valoración conjunta de dichos medios probatorios, se observa que el 20 de febrero de 2026 la señora Valdivia sostuvo una conversación telefónica con una persona que se identificó como trabajador de la Financiera, quien le habría ofrecido la renovación de su tarjeta de crédito con un incremento de su línea crediticia, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
36. Si bien la señora Valdivia aportó al expediente el documento “*Contrato de anulación y afiliación Tarjeta de Crédito*” con el logotipo de la Financiera, no obra medio probatorio alguno que acredite que las firmas impresas en el citado documento pertenezcan a funcionarios de la Financiera; por lo que no se puede concluir que tal documento haya sido emitido por la denunciada.
37. Ahora bien, más allá de las afirmaciones de la denunciante, no existe prueba alguna que corrobore que la comunicación telefónica ni el servicio de mensajería hayan sido gestionados por la Financiera. Si bien la denunciante sostiene haber sido contactada por un trabajador de la entidad financiera, los medios probatorios no permiten acreditar dicha condición ni que el recojo de la tarjeta fuera una instrucción oficial derivada de la cancelación del producto. Por tanto, se trata de una afirmación que carece de sustento probatorio objetivo dentro de los autos.
38. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su presencia; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros.

39. En esa línea, de la revisión de la denuncia policial se aprecia que la consumidora reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajador de la Financiera y quien le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios, coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier*, a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia.
40. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Valdivia, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁷, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:



41. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
42. En ese contexto, si bien la señora Valdivia cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador de la Financiera para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
43. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁸.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En

¹⁷ Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁸ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

44. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
45. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
46. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
47. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

Sobre el alegato (ii)

48. La señora Valdivia señaló que la Financiera no cumplió con el deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo, en tanto solo realiza compras en plaza vea la Molina y no en el Agustino, asimismo, no realiza compras por importes tan elevados.
49. En su defensa, la Financiera alegó que una primera operación con características diferentes no puede ser calificada de inusual, además de que los consumos cuestionados se encontraban dentro de la línea de crédito de la denunciante.
50. En primer lugar, sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
51. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

52. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre el 19 de junio de 2025 y 18 de febrero de 2026, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones con su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: consumos presenciales.
 - Frecuencia de uso: se registra hasta seis (6) operaciones por día (V.g. el 3 de octubre de 2025).
 - Importe mayor de operaciones: el 3 de septiembre de 2025 se realizó un consumo por el importe de S/ 501,07.
 - Línea de crédito: S/ 30 000,00.
53. De lo expuesto, se verifica que la señora Valdivia realizaba hasta seis (6) operaciones de consumo por día y por importes menores a las transacciones cuestionadas.
54. Bajo ese escenario, la primera operación denunciada por el importe de S/ 4 196,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues se trataba de la primera transacción efectuada en el día. Respecto a la segunda operación, de S/ 4 396,00, si bien el monto es elevado, se encontraba dentro del número máximo de operaciones por día. Finalmente, se realizó la tercera operación por S/ 2 362,00, la cual también se encontraba dentro del límite diario de transacciones autorizadas. Aunado a ello, las tres operaciones se encontraban dentro de la línea de crédito de la denunciante y se ejecutaron en un canal habitual para esta. Por lo que, este despacho concluye que los consumos cuestionados si se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo de la señora Valdivia.
55. De otro lado, la señora Valdivia señaló que las operaciones denunciadas eran inusuales, pues solo realizaba compras en Plaza Ve a La Molina y no en El Agustino; asimismo, indicó que no realizaba compras por importes tan elevados. Al respecto, de la revisión de los estados de cuenta se corrobora que la recurrente realizaba consumos en diversos establecimientos comerciales, no circunscritos a un único distrito; además, no es posible restringir el uso de una tarjeta a determinados comercios según su ubicación geográfica. En esa línea, el hecho de que se realicen operaciones en lugares o por montos distintos no es motivo suficiente para afirmar que dichas transacciones sean consideradas, per se, inusuales o sospechosas, salvo que exista una restricción previa, lo cual no se advierte en el presente caso. Por ello, no es posible amparar los cuestionamientos de la denunciante.
56. En segundo lugar, sobre el deber de monitoreo, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁹, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹⁹**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2

57. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo de la Financiera, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
58. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
59. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
20/02/2026	13:41:55	261 PVEA EL AGUSTINO	4 196,00
20/02/2026	13:43:36	261 PVEA EL AGUSTINO	4 396,00
20/02/2026	15:38:52	IZI*JM MOBILE STORE	2 362,00

60. Al respecto, las operaciones se efectuaron el 20 de febrero de 2026, en el intervalo comprendido entre las 13:41:55 y las 15:38:52 horas.
61. La primera operación, por S/ 4 196,00 (13:41:55 horas), no presentaba por sí misma indicios de uso fraudulento, pues fue la primera transacción del día. La segunda, realizada casi dos minutos después (13:43:36 horas) por S/ 4 396,00, tampoco activó alertas, dado que la recurrente solía realizar múltiples operaciones diarias. Finalmente, transcurrida casi dos horas, se autorizó la tercera transacción (15:38:52 horas) por S/ 2 362,00; este monto, inferior a los previos, no excedía el número de operaciones por día autorizados por la señora Valdivia, además de no haber sido consecutiva.
62. En esa medida, este despacho considera que no existía mérito suficiente para que la Financiera emitiera una alerta en sus sistemas y tome acciones preventivas como el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito de la denunciante y la posterior comunicación.
63. No obstante, la Financiera señaló que los consumos denunciados generaron alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante el 20 de febrero de 2026 a las 15:39:04 horas (ver reporte de bloqueo en el numeral 30). Para acreditar las alertas emitidas aportó las siguientes impresiones de pantalla de sus sistemas:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

Tipo	Fecha	Hora	Usuario	Texto	Res
F	20-02-2026	18:21:06	EBER OSORIO	Estimado, cliente no reconoce trxs	F: R
F	20-02-2026	18:20:32	EBER OSORIO	Estimado, cliente no reconoce trxs	F: R
F	20-02-2026	17:50:23	EBER OSORIO	Estimado, cliente no reconoce trxs	F: R
G	20-02-2026	15:01:23	EBER OSORIO	07395822 MARIA VALDIVIA FULCHI	B: 1
P	20-02-2026	14:49:37	Bryan Carrasco	000007395822 404071000000005891 MARIA VALDIVIA F.	

Tipo	P
Fecha	20-02-2026
Hora	14:49:37
Usuario	Bryan Carrasco
Resultado	S - P: Pendiente CISM bloqueo temporal - ACP
Acción Tomada	0.00
Monto Salvado	0.00
Monto Perdido	0.00
Monto Evitado	
000007395822 404071000000005891 MARIA VALDIVIA F.	
LLAMADA DE SALIDA CUENTE NO CONTESTA IMPORTE ALTO NO OPERA POR LA ZONA PENDIENTE SE DEJA MENSAJE	

64. Sin perjuicio de ello, aun cuando la Financiera tomó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la tercera operación, ello no supone que esta y las anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas.
65. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la señora Valdivia en estos extremos.
66. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5891 de la denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5891 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) fue víctima de hurto y fraude informativo, toda vez que, recibió una llamada de un presunto trabajador de la Financiera, quien le ofreció el cambio de su tarjeta por otra con mejores condiciones, para ello, le solicitó entregar su tarjeta a un motorizado, a lo cual accedió, (ii) no cumplió con el deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo, en tanto solo realiza compras en plaza vea la Molina y no en el Agustino, asimismo, no realiza comprar por importes tan elevados:

Fecha	Detalle	Importe S/
20/02/2026	261 PVEA EL AGUSTINO	4 196,00
20/02/2026	261 PVEA EL AGUSTINO	4 396,00
20/02/2026	IZI*JM MOBILE STORE	2 362,00

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1738-2026/PS2**

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**²⁰**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 32°.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 212°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 20 de 20